

Association EHPAD CHEZ NOUS

Madame Julie BOUGEL

Directrice

4 Avenue Albert Camus

81370 ST SULPICE LA POINTE

ANGERS, le 18 août 2025

Affaire : EHPAD CHEZ NOUS - agent
N/Réf. : 04.04217/PIN/VA

Chère Madame,

Vous sollicitez notre Conseil dans le cadre du litige opposant le CCAS à un agent contractuel au sujet des congés du mois d'août.

Vous trouverez ci-après notre analyse.

I/ Rappel des faits

Madame GIRONIS a été recrutée en qualité d'agent contractuelle de la fonction publique territoriale au sein de votre EHPAD.

Les contrats à durée déterminée ont couvert les périodes suivantes :

- Du 12 au 30 novembre 2024 ;
- Du 1^{er} au 31 décembre 2024 ;
- Du 1^{er} au 31 janvier 2025 ;
- Du 15 au 31 janvier 2025 ;
- Du 1^{er} février au 16 mars 2025 ;
- Du 17 au 31 mars 2025 ;
- Du 1^{er} au 25 avril 2025 ;
- Du 25 avril au 20 juin 2025 ;

Une équipe d'avocats et juristes au service des établissements et services sociaux et médico-sociaux

- Du 21 au 30 juin 2025 ;
- Du 1^{er} au 31 juillet 2025 ;
- Du 1^{er} au 31 août 2025.

Il ressort du planning transmis que l'agent a posé 6 jours de congés payés (avril et mai) en 2025.

Madame GIRONIS a formulé une demande de congé pour la période du 11 août au 4 septembre 2025 (19 jours).

La fiche de demande de congés formulée par l'agent ne comporte ni le cachet ni la signature permettant de confirmer la validation de ces congés par la direction de l'établissement.

Le planning de travail fourni montre néanmoins que les demandes de congés ont bien été intégrées au planning, impliquant leur acceptation par la direction.

Par courrier du 8 août 2025, l'agent a été informée que son CDD ne serait pas renouvelé après le 31 août 2025 (terme du contrat). A cette occasion vous lui indiquez que ses congés jusqu'au 17 août seront des congés payés. Vous affirmez que les congés pris postérieurement seront en « sans solde ».

Par un courrier en date du 9 août 2025, Madame GIRONIS exige le paiement de l'intégralité de ses congés validés jusqu'au 31 août 2025, à défaut de quoi elle engagera une action contentieuse.

II/ Analyse juridique

Sur les règles inhérentes au droit à congé des agents contractuels de la FPT

Le recrutement d'agents contractuels est encadré par les articles L.332-13 et 14 du code générale de la fonction publique.

En vertu de l'article 5 du Décret n°88-145 du 15 février 1988 les droits à congés sont identiques pour les agents contractuels et titulaires :

« L'agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires ».

Une équipe d'avocats et juristes au service des établissements et services sociaux et médico-sociaux

L'article 2 du Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux précise quant à lui :

*« Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l'autorité territoriale, après **consultation des fonctionnaires intéressés**, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires ».*

Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de congés « sans solde » pour les agents contractuels.

Surtout, le calendrier des congés doit impliquer la consultation de l'agent concerné, excluant *a priori* l'imposition de congés sans solde de manière unilatérale.

Tout au plus, certaines dispositions réglementaires organisent les conditions de prise de congés « sans rémunération » pour des motifs strictement énumérés par les textes (ces motifs correspondent en réalité aux conditions de disponibilité pour les agents titulaires).

Ainsi, le décret n°88-145 précité prévoit la possibilité de congés sans rémunération :

- Pour se rendre dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants (article 14-1) ;
- Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne (article 15) ;
- Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'agent contractuel (article 15) ;
- A l'occasion de certains événements familiaux (article 16) ;
- Pour créer ou reprendre une entreprise (article 18).

Surtout, la prise d'un congé sans rémunération doit impérativement émaner d'une demande écrite de l'agent (article 18-1).

Les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ne prévoient pas explicitement la possibilité de prendre des congés « sans solde » et encore moins à la demande de l'employeur.

Une équipe d'avocats et juristes au service des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Les contrats conclus entre votre CCAS et l'agent ne prévoient pas davantage la possibilité de poser des congés sans solde.

En l'espèce, il n'existe aucun fondement juridique vous permettant d'imposer la prise de congés sans rémunération (congés « sans solde ») à votre agent.

Une telle décision pourrait être contestée devant la juridiction administrative et faire l'objet d'un contentieux long et coûteux pour votre CCAS. Un tel contentieux donne parfois lieu à médiatisation dans la presse quotidienne régionale ce qui pourrait nuire à la réputation de votre établissement et de votre collectivité.

L'obligation de prendre des congés sans solde pourrait être qualifiée de sanction déguisée.

Sur la faculté de retirer la décision portant validation des congés

Vous considérez que l'agent ne peut poser 19 jours de congés au mois d'août puisqu'elle n'aurait pas acquis suffisamment de jours de congés pour les prendre.

La question se pose de savoir si vous pouvez revenir sur votre décision portant acceptation de ces congés. Traduit juridiquement, la question se pose de savoir si vous pouvez retirer votre décision portant acceptation des congés du mois d'août.

Le juge administratif a récemment rappelé que les décisions accordant ces congés sont créatrices de droits au profit des agents et, par suite, elles ne peuvent pas être légalement retirées, à supposer même qu'elles fussent illégales, après l'expiration du délai de quatre mois suivant leur édicton (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 30 novembre 2004, 00BX02164, article L.242-1 du code des relations entre le public et l'administration).

En conclusion, il est possible de revenir sur une décision portant accord de congés uniquement dans un délai de quatre mois suivant son édicton et seulement si cette décision est illégale.

Une équipe d'avocats et juristes au service des établissements et services sociaux et médico-sociaux

En conclusion

Eu égard aux dispositions susmentionnées, il n'existe à notre sens aucun fondement juridique solide vous permettant d'imposer des congés sans solde à un agent contractuel.

Surtout, les documents transmis peuvent entretenir une ambiguïté quant à la validation, même implicite, des 19 jours de congés.

Imposer des congés sans soldes à un agent pourrait être vu comme une sanction disciplinaire déguisée.

Il existe un risque contentieux.

Il existe donc deux solutions envisageables :

-soit retirer la décision portant accord de congés, sous réserve que cette décision de retrait intervienne dans un délai de quatre mois courant à compter de la date de validation des congés de l'agent (il ne ressort pas des pièces transmises de date certaine de validation des congés ce qui est source de fragilité de votre décision) : dans une telle hypothèse, un tel retrait impliquera de notifier à l'agent votre intention de retirer votre décision, lui laisser un temps pour faire valoir ses observations et notifier votre décision de retrait. Le retrait de la décision portant accord des dates de congés impliquera que l'agent devra revenir travailler entre le 18 et le 31 août 2025 ;

-soit accepter de payés les congés jusqu'au 31 août 2025.

Compte-tenu du contexte et de la posture particulièrement virulente de l'agent, nous ne pouvons que vous conseiller de ne pas lui imposer de prendre les congés du 18 au 31 août en « sans solde » et de rémunérer ses congés.

Vous souhaitant bonne réception,

Je vous prie de me croire,

Votre bien dévoué.

Maître Pierre NAITALI

Maître Agathe VITOUR

Une équipe d'avocats et juristes au service des établissements et services sociaux et médico-sociaux